Le malentendu entre les parties

Droit anglais des contrats | Mutual mistake | Ambiguïté et accord objectif

Un acheteur et un vendeur emploient les mêmes mots en leur donnant des sens différents. Il faut déterminer si leurs échanges et leur comportement, appréciés objectivement, établissent un accord sur le point contesté.

1. Identifier les deux sens

Relevez les mots contestés, le sens que chaque partie leur donnait et l'importance de cette différence. En cas de *mutual mistake*, les parties se comprennent de travers. En cas de *common mistake*, elles s'accordent sur l'opération et partagent une hypothèse erronée.

2. Examiner les informations accessibles aux parties

Lisez l'offre, l'acceptation et les pièces pertinentes dans leur contexte. Tenez compte des propos, du comportement et des circonstances raisonnablement accessibles aux parties lors de la conclusion. Une intention personnelle peut expliquer le litige. L'effet de l'accord dépend du sens qui ressort objectivement de ces éléments.

3. Vérifier si l'ambiguïté peut être levée

Une date, un numéro d'article ou une annexe intégrée peut établir un sens. Si le texte et le contexte permettent de trancher, appliquez l'accord ainsi établi. Si deux sens restent plausibles sur un point essentiel et qu'aucun ne prévaut, il se peut qu'aucun contrat n'ait été conclu.

4. Examiner la formation avant l'inexécution

Déterminez d'abord si un contrat obligatoire a été conclu et ce qu'il exigeait. Examinez ensuite l'inexécution, le lien causal et les recours. Les attentes divergentes d'une partie ne suffisent pas à établir une inexécution.

> Legal English | **At cross-purposes** signifie se comprendre de travers. Une **latent ambiguity** se révèle lorsque des mots apparemment clairs sont appliqués aux faits.

Les deux Peerless et la vente aux enchères

Raffles v Wichelhaus (1864) | Deux navires, un même nom

L'accord concernait du coton acheminé depuis Bombay par un navire nommé *Peerless*. Deux navires portaient ce nom et ont quitté Bombay, l'un en octobre, l'autre en décembre. L'acheteur a indiqué qu'il visait le navire d'octobre. Le vendeur a proposé le coton de celui de décembre. La juridiction a admis la défense de l'acheteur. Le compte rendu ne donne pas de motifs détaillés.

Scriven Bros v Hindley (1913) | Chanvre et étoupe

Lors d'une vente aux enchères, le chanvre et l'étoupe, une fibre plus grossière, portaient la même marque d'expédition, S.L. Le catalogue ne distinguait pas les matières. Le commissaire-priseur a accepté une enchère pour de l'étoupe alors que l'acheteur pensait enchérir sur du chanvre. Le catalogue a contribué à l'erreur. Le vendeur n'a pas pu faire exécuter la vente de l'étoupe.

Lire les pièces qui donnent un sens à la désignation

Dans *Raffles*, le nom paraissait clair avant qu'il soit appliqué à deux traversées. Dans *Scriven*, des marchandises différentes étaient présentées sous la même marque. Une marque ou un numéro de lot peut aider à interpréter l'accord. Vérifiez ce que ce signe permet d'identifier en contexte.

L'approche objective dans le droit actuel

Dans *RTS Flexible Systems*, la Cour suprême a examiné les paroles et le comportement des parties pour apprécier objectivement leur volonté de se lier et leur accord sur les éléments essentiels. Appliquez cette démarche avant d'accorder un poids décisif aux intentions personnelles.

Dans *Smith v Hughes*, la juridiction a distingué ce que l'acheteur croyait au sujet de l'avoine de ce qu'il pensait que le vendeur s'était engagé à livrer.

> Méthode | Justifiez chaque interprétation plausible. Identifiez ensuite les éléments qui permettent de trancher ou qui laissent l'ambiguïté entière.

Cas pratique corrigé et sources

La livraison au dépôt Riverside

Un fournisseur et un distributeur signent une commande de marchandises sensibles à la température. La livraison doit avoir lieu au « dépôt Riverside » avant 10 heures. Les deux entreprises utilisent deux dépôts portant ce nom, Nord et Sud. Le fournisseur prévoit de livrer au Nord. Le distributeur attend la livraison au Sud. Le lieu est essentiel. Aucun propos, document ou usage commun ne permet de choisir l'un des dépôts. Le fournisseur livre au Nord. Le distributeur peut-il invoquer une inexécution ?

Corrigé

Deux sens. Le lieu compte, car les marchandises doivent parvenir au bon dépôt dans un délai précis. Le nom convient aux deux sites. Les intentions personnelles expliquent le désaccord et ne désignent aucun lieu commun.

Formation et inexécution. Les faits laissent subsister une ambiguïté sur un élément essentiel. Il est donc probable qu'aucun contrat obligatoire n'ait été conclu. Dans ce cas, le distributeur ne peut invoquer l'inexécution d'une obligation de livrer au Sud.

Preuve. Vérifiez la commande signée, les identifiants des dépôts et les annexes intégrées. Un plan interne peut expliquer l'intention d'une partie. Un itinéraire intégré par les deux peut établir le lieu convenu.

> Variante | La commande signée intègre un plan d'acheminement qui désigne Riverside Sud pour cet envoi. Le lieu est alors objectivement déterminé. Livrer au Nord peut constituer une inexécution. Le préjudice et les recours s'examinent séparément.

Jurisprudence de référence

Raffles v Wichelhaus (1864) 2 H & C 906 | Ambiguïté non résolue

Scriven Bros & Co v Hindley & Co [1913] 3 KB 564 | Extrait du recueil, p. 83–84

RTS Flexible Systems Ltd v Molkerei Alois Müller [2010] UKSC 14, para 45 | Formation objective

Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597 | Stipulations et hypothèses